

1500079-74.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... TINHA PASSAGEM CRIMINAL PELA PRÁTICA DE TRAFICO DE ENTORPECENTES, A SEGUIR FOI EXIBIDA A FOTOGRAFIA DO INDICIADO AS VÍTIMAS OCUPANTES DO CAMINHÃO DE ENTREGA DE BEBIDAS, AS QUAIS SEM SOMBRA DE DÚVIDAS E COM 100 POR CENTO DE CERTEZA AFIRMARAM SER O INDICIADO UM DOS AUTORES DA PRATICA DELITUOSA QUE SOFRERAM, ATO CONTINUO FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (...)"

Em sentido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500079-74.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-74.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006830/2022 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22335731 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 13/22/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2006830 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILIO ZANARDO FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de EMÍLIO ZANARDO FILHO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 07 de janeiro de 2022, às 15h00, na Rua Carlos Wal, nº 10, bairro Rio Grande, nesta cidade e comarca, o réu, previamente ajustado com mais três indivíduos não identificados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade de A.B.S., M.R.S. e F.E.A.S., a carga de cervejas e refrigerantes, totalizando R\$ 2.000,00 e pertencentes à "Cervejaria Petrópolis S/A".

A denúncia foi recebida (fls. 82/84) e o réu foi citado (fls. 100), apresentando resposta à acusação (fls. 103).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia (fls. 105/108).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum, interrogando o réu ao final.

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, convencendo-se de que os fatos narrados na denúncia ficaram demonstrados, pugnou pela procedência da ação.

Já o douto Defensor, pleiteando a absolvição, alegou, em síntese, insuficiência probatória.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovados os fatos descritos na denúncia, deve ser acolhida.

O réu, na fase policial, negou a prática delitiva (fls. 17), alegando que, no dia do ocorrido, "...ENCONTRAVA-SE PELO LOCAL DOS FATOS, A FIM DE IR COMPRAR SALGADOS PARA SUA GENITORA, FOI QUANDO FOI ABORDADO E INTERCEPTADO POR POLICIAIS MILITARES, SOB A ACUSAÇÃO DE TER PRATICADO O ROUBO DE BEBIDAS, O QUAL NEGA A PARTICIPAÇÃO (...)".

Entretanto, não obstante tal negativa, o réu declarou, ainda na fase inquisitiva, que não se encontrava arrependido e que "Sua atitude foi premeditada e, portanto o fim alcançado estava na sua vontade" (fls. 11).

Em juízo, o réu tornou a negar a prática delitiva. Sustentou que, após solicitar os salgados, recebeu a informação de que demoraria cerca de quarenta minutos para que ficassem prontos. Assim, o réu saiu do local e, no caminho, encontrou dois conhecidos e passaram a caminhar juntos. Entretanto, logo em seguida policiais surgiram no local e os dois conhecidos correram. O réu, contudo, ficou parado e acabou abordado.

As contraditórias negativas do réu, entretanto, em nada o beneficiaram.

A vítima A.B.S., na fase extrajudicial (fls. 18), declarou que na data dos fatos, "...ESTAVA NA COMPANHIA DE SEUS COLEGAS DE TRABALHO AFIRMANDO QUE SÃO ENTREGADORES DA EMPRESA ITAIPAVA BEBIDAS, SENDO CERTO QUE QUANDO SE ENCONTRAVAM NO LOCAL DOS FATOS, FORAM ABORDADOS INTERCEPTADOS PELO INDICIADO QUE NÃO USAVA MASCARA E NEM BONE. SENDO UM INDIVÍDUO MAGRO, ALTO, CABELO ENCARACOLADO AMARELO EM CIMA, PARDO, APARANTANDO 30 ANSO DE IDADE, O QUAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E SIMULANDO ESTAR ARMADO, ANUNCIOU O "ASSALTO", EXIGINDO QUE O DECLARANTE E SEUS COMPANHEIROS PARASSEM O CAMINHÃO PRÓXIMO AO MATAGAL, ALI EXISTENTE, DE ONDE SURGIRAM DEMAIS INDIVÍDUOS CERCA DE TRÊS OS QUAIS NÃO ORAM VISUALIZADOS PELO DECLARANTE, OS QUAIS SUBTRAÍAM AS BEBIDAS RETIRADAS DO CAMINHÃO, APÓS A AÇÃO E SEREM LIBERADOS, O DECLARANTE E SEUS COLEGAS ACIONARAM AUXÍLIO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DO 190, ONDE INFORMARAM AO OCORRIDO AOS POLICIAIS QUE ESTIVERAM NO LOCAL, OS QUAIS POSTERIORMENTE EXIBIRAM A FOTOGRAFIA DO INDICIADO, SENDO ESTE PRONTAMENTE E SEM SOMBRA DE DÚVIDAS RECONHECIDO COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE QUE FORA VÍTIMA, TENDO NESTA UNIDADE REALIZADO RECONHECIMENTO PESSOAL EM LOCAL E SALA APROPRIADA, ATRIBUINDO A PRÁTICA DELITUOSA AO INDICIADO, QUE AQUI SOUBE CHAMAR-SE EMÍLIO ZANARDO FILHO QUE FOI DETIDO PELA PRÁTICA CRIMINOSA".

No mesmo sentido foram as declarações das vítimas M.R.S. e F.E.A.S. na referida fase (fls. 19 e 21).

Em juízo, a vítima A.B.S. preambularmente reconheceu o réu, sem qualquer dúvida. Destacou que gravou bem o rosto do réu, pois este é que teria anunciado o assalto. De resto, confirmou, em síntese, suas primitivas declarações. Divergiu ao dizer que somente viu três indivíduos. Citou que a ação durou cerca de quinze minutos. Esclareceu que, na delegacia, o réu foi colocado ao lado de outras pessoas para reconhecimento. Disse que as vítimas, no distrito policial, foram chamadas individualmente para o reconhecimento.

Já a vítima M.R.S., na fase judicial, inicialmente reconheceu o réu, sem qualquer dúvida. Disse que, na fase policial, também reconheceu o réu pelas características do rosto. No mais, confirmou, em síntese, suas primitivas declarações. Divergiu ao citar que somente avistou dois agentes.

Mencionou M.R.S. que o roubo durou cerca de dez minutos. Esclareceu que o réu estava com a touca da blusa na cabeça e sem máscara facial. Contudo, a touca não ocultava totalmente o cabelo dos réus. Citou que, na delegacia, o réu foi colocado sozinho para reconhecimento. Na ocasião, as três vítimas ouviram o que cada uma delas afirmou sobre o reconhecimento.

A vítima F.E.A.S., em juízo, inicialmente não reconheceu o réu. De resto, confirmou, integralmente, suas primitivas declarações. Esclareceu que, no dia dos fatos, os assaltantes se posicionaram à frente do caminhão, exigindo que este fosse parado. Em seguida, os agentes obrigaram as vítimas a descarregar carga em um matagal. Afirmou que, na delegacia, reconheceu o réu pela roupa, qual seja uma blusa e uma calça escuras. Entretanto, a altura e cor da pele do réu coincidiam com as do assaltante. Salientou que o réu foi preso após cerca de três horas dos fatos. Esclareceu que a carga não foi recuperada. Asseverou que as vítimas ficaram subjugadas por cerca de dez ou quinze minutos. Citou que o descarregamento foi realizado nas proximidades e que havia três ou quatro assaltantes. Esclareceu que havia alguns agentes utilizando a touca da blusa e outros com boné, mas todos sem máscara facial. Informou que os fatos ocorreram no final da tarde, mas não estava muito escuro. Declarou que, por ocasião do reconhecimento, só uma pessoa foi apresentada. Na ocasião, as vítimas realizaram o procedimento de reconhecimento ao mesmo tempo. Disse que, por ocasião dos fatos, não viu com precisão o rosto dos assaltantes e que somente viu os cabelos do réu quando lhe foi apresentada uma foto deste.

E a palavra das vítimas, de grande valor em crimes como o ora apurado, foi corroborada por outros elementos de prova.

O policial militar Adilson Rodrigues, na fase inquisitiva (fls. 15) , esclareceu que, na data dos fatos, com seu colega de farda, "...ENCONTRAVAM-SE REALIZANDO PATRULHAMENTO DE ROTINA PELAS PROXIMIDADES DO LOCAL DOS FATOS, SE REPORTANDO IMEDIATAMENTE NA REGIÃO DO PÓS Balsa no local indicado, ao se aproximar juntamente com seu colega de farda do local dos fatos, puderam avistar de longe cerca de quatro indivíduos desconhecidos no matagal ali existente os quais ao avistarem a chegada dos policiais empreenderam fuga do local, quando na ação conseguiram deter um dos indivíduos, ora o indiciado supra qualificado, que ao ser inquirido preliminarmente omitiu possuir passagem criminal o que se revelou ao buscar o documento do mesmo na residência na Rua Antonio da Silva Costa, N.º 133 Tatetos local franqueado pelo indiciado onde encontraram o RG o qual após pesquisas logrou-se constatar que o mesmo já tinha passagem criminal pela prática de tráfico de entorpecentes, a seguir foi exibida a fotografia do indiciado as vítimas ocupantes do caminhão de entrega de bebidas, as quais sem sombra de dúvidas e com 100 por cento de certeza afirmaram ser o indiciado um dos autores da prática delituosa que sofreram, ato contínuo foi dada voz de prisão em flagrante delito (...)"

Em sentido análogo foi o depoimento do policial militar Leandro Rodrigues Lisboa na referida fase (fls. 16).

Já sob o crivo do contraditório, Adilson, em linhas gerais, confirmou seu depoimento inicial.

Acrescentou Adilson que populares indicaram as características físicas e o local de fuga dos assaltantes. Na ocasião, os populares apresentaram filmagens sobre o ocorrido e, com base em tais informações, os agentes da lei avistaram o réu e outro indivíduo, que correram em direções opostas. Disse o policial que, salvo engano, só houve a apreensão, nas proximidades de onde o réu fora avistado, de uma garrafa de refrigerante. Disse o depoente que o réu, informalmente, nada relatou sobre o crime. Não se recordou a testemunha se o réu, inicialmente, negou possuir anterior passagem policial. Por fim, divergiu o policial ao citar que não chegou a apresentar fotos do réu às vítimas.

Logo, cotejando-se as provas carreadas aos autos, forçoso é reconhecer-se que comprovados ficaram, ao cabo da instrução, os fatos descritos na denúncia.

A respeito, note-se, em resumo, que o réu, na fase inquisitiva, declarou que sua atitude fora premeditada e que o fim alcançado estava na sua vontade, ao passo que as vítimas, sempre que ouvidas, atestaram a ocorrência do roubo mediante concurso de agentes e restrição de liberdade. Ademais, as vítimas A.B.S. e M.R.S., em ambas as fases da persecução penal, reconheceram o réu, tendo a vítima F.E.A.S. afirmado, em juízo, que o réu fora preso com roupas idênticas a um dos assaltantes e, ademais, possuía características análogas a um dos roubadores.

Não se olvide ainda que o policial Adilson, nas duas fases da persecução penal, declarou que avistou o réu nas proximidades do local dos fatos e este, com a aproximação dos agentes da lei, empreendeu fuga. Disse Adilson ainda, em juízo, que populares indicaram o réu como um dos assaltantes. Ficou bem delineado, portanto, o delito de roubo consumado, bem como foram provadas as causas de aumento de pena descritas na denúncia.

A procedência da pretensão punitiva, por conseguinte, é medida de rigor.

A dedicada Defesa, contudo, procura afastar tal conclusão.

Razão não acompanha, entretanto, as teses defensórias.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser conferido o ensinamento doutrinário:

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)” (Damásio Evangelista de Jesus, “Código de Processo Penal Anotado”, Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, confira-se ainda o posicionamento jurisprudencial, aplicável ao presente caso por analogia:

“PROVA – Testemunha – Depoimentos prestados por policiais – Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova – Admissibilidade se

inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo" (RT 765/584).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função" (RJTJSP 125/563).

No presente caso, não havendo provas de que os policiais ouvidos fossem desafetos do réu, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, deve ser recebido, sem qualquer reserva, os testemunhos dos agentes da lei, ainda mais porque corroborado pela palavra das vítimas.

E o mesmo se pode afirmar quanto às palavras das vítimas, pois estas sequer conheciam o réu e, assim, motivos não teriam para incriminá-lo falsamente.

De outro turno, frise-se que não se pode cogitar, invocando inobservância das diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, de nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial.

E isso porque, como é cediço, "O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas junto aos réus é uma recomendação legal, e não uma exigência" (STJ - RHC 12.227-0-RJ - Rel. Min. GILSON DIPP - 5ª T. - j. 13.3.2002 - un., in RSTJ 161/89).

Lembre-se, ainda, que "Mesmo que não completamente formalizado e pormenorizado o auto de reconhecimento, nos termos do art. 226, inc. IV, do CPP, tem ainda assim valor indiciário" (TACRIM-SP - Ap. 463.281 - Rel. Juiz Haroldo Luz - 2ª Câmara - j. 19.3.87 - v.u.).

Logo, possuindo os autos em questão valor probatório, não é caso de declarar-se a nulidade.

Eventuais irregularidades do reconhecimento extrajudicial, ademais, foram sanadas em juízo, quando duas das vítimas não titubearam em reconhecer o réu.

Dúvidas não há, conforme argutamente apontou a devotada Defensoria Pública, que há certas imperfeições na palavra das vítimas e dos policiais.

Frise-se, porém, que ligeiras discrepâncias sobre detalhes do delito não se prestam a infirmar o sólido conjunto probatório contrário ao réu.

Na verdade, "Como é cediço, não há que se cogitar em imprestabilidade de depoimentos se a contradição diz respeito a fatos de somenos importância, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições, muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum tido como discrepante, guarda o mesmo sentido" (Apelação Criminal nº 1.021.987/1, Décima Primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal, rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 31/07/96, v.u.).

E, no presente caso, nota-se que as divergências apontadas não são de grande relevo, pois não chegaram a afetar a certeza da ocorrência do crime e de sua autoria.

Frise-se, de outra banda, que a majorante do concurso de agentes restou bem configurada nos autos, pois as vítimas afirmam que ao menos dois foram os

assaltantes.

Sob outro ângulo, não procede a afirmação de que a majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada.

Veja-se, a respeito, que os ofendidos permaneceram sob o poder dos assaltantes por tempo juridicamente relevante.

Ademais, impende frisar que a liberdade das vítimas não foi restringida apenas para possibilitar a subtração, pois esta poderia ter se operado sem a acenada restrição.

Não há como, destarte, afastar-se a condenação.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa, já que o réu é tecnicamente primário (fls. 31/33).

Inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, atinge-se o momento de considerar as causas de diminuição ou aumento de pena.

Exacerbam-se as penas, nesta seara, em três oitavos, pois duas foram, na hipótese, as causas de aumento de pena, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta do réu.

Deve-se, na verdade, reconhecer que, à maior incidência de causas de aumento de pena, maior será o acréscimo na reprimenda, a qual deve guardar proporcionalidade com a conduta do agente.

As causas de aumento, ademais, também devem levar em conta o temor e a menor possibilidade de reação das vítimas, como aqui, devendo a pena, dessarte, incidir em maior aumento.

Para o reconhecimento das causas de aumento de pena, por fim, não se pode exigir que uma situação anômala desponte dos autos, bastando que as circunstâncias previstas na lei se façam presentes no caso, tal como aqui ocorreu.

Chega-se, assim, a cinco anos e seis meses de reclusão, além de treze dias-multa.

No tocante ao valor do dia-multa, este deve ser fixado no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a precária situação financeira do réu (fls. 11).

Inexistindo demais modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, a boa política criminal está a recomendar a adoção do regime semiaberto.

A respeito, frise-se não se desconhecer que o regime fechado, segundo jurisprudência dominante nos pretórios estaduais, é o mais adequado aos delitos de roubo.

Contudo, note-se que, no presente caso, não houve, durante a execução do crime, violência física contra as vítimas.

O crime, ademais, não foi praticado mediante emprego de arma de fogo, a demonstrar menor periculosidade dos agentes e reduzido risco às vítimas.

O regime semiaberto, assim, a par de legalmente previsto para a hipótese (artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal), afigura-se o mais adequado à reprovação do crime, à prevenção de novos delitos e à almejada ressocialização dos réus.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o comportamento carcerário do réu.

O citado lapso temporal, ademais, seria insuficiente para permitir qualquer progressão.

O regime inicial de cumprimento de pena, por conseguinte, será o semiaberto.

Frise-se em outro aspecto que, à vista do montante da pena, inviável qualquer benesse.

Não há, por fim, elementos para fixar-se o valor mínimo da indenização devida à vítima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Diante do exposto e do que no mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) CONDENAR-SE EMÍLIO ZANARDO FILHO, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, ao cumprimento da pena de cinco anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de treze dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei;

b) CONDENAR-SE EMÍLIO ZANARDO FILHO ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a" da Lei Paulista nº 11.608/03).

Tendo o réu, porém, declarado hipossuficiência financeira (fls. 99), concede-se a este os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.

Dessa forma, o réu só responderá pelas custas processuais se e quando tiver possibilidade de fazê-lo, provada a perda, no quinquênio legal, da condição de necessitado (artigo 12 da Lei nº 1060/50).

O réu não poderá apelar em liberdade, já que, presentes as hipóteses da prisão cautelar, respondeu preso ao presente processo e, agora, condenado em regime semiaberto, maior razão há para mantê-lo custodiado.

Recomenda-se o réu, portanto, na prisão em que se encontra.

Em havendo o trânsito em julgado desta decisão, determinar-se-ão as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 03 de agosto de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
ELR/ESC